

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao gồm cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
4. Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.
5. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. "Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán" là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế theo phương pháp kê khai.
2. "Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai" là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
3. "Hộ kinh doanh quy mô lớn" là hộ kinh doanh có quy mô về doanh thu hoặc lao động sử dụng đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên; thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên).

Điều 4. Nguyên tắc tính thuế

1. Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Điều 7. Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Thuế khoán áp dụng đối với hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.
2. Cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế khoán theo tờ khai nộp thuế của hộ kinh doanh, cơ sở dữ liệu của ngành thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế và ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.
3. Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch hoặc theo tháng đối với kinh doanh thời vụ. Trường hợp hộ khoán có biến động doanh thu kinh doanh từ 50% trở lên thì cơ quan thuế xác định lại mức thuế khoán.

Điều 10. Căn cứ tính thuế và tỷ lệ thuế trên doanh thu

1. Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.
 2. Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế.
 3. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết theo 4 nhóm ngành nghề chính:
 - a) Phân phối, cung cấp hàng hóa:
 - Tỷ lệ thuế GTGT: 1%
 - Tỷ lệ thuế TNCN: 0.5%
 - b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu:
 - Tỷ lệ thuế GTGT: 5%
 - Tỷ lệ thuế TNCN: 2%
 - c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu:
 - Tỷ lệ thuế GTGT: 3%
 - Tỷ lệ thuế TNCN: 1.5%
 - d) Hoạt động kinh doanh khác:
 - Tỷ lệ thuế GTGT: 2%
 - Tỷ lệ thuế TNCN: 1%
- Riêng hoạt động cho thuê tài sản: tỷ lệ thuế GTGT 5%, tỷ lệ thuế TNCN 5%.

Điều 11. Quản lý thuế đối với hộ kê khai

1. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính. Hộ kê khai không phải quyết toán thuế.
2. Hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.